

มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว และเมื่อมีการสั่งการหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยในหนังสือดังกล่าวได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับก็ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีฯ อย่างช้าที่สุดในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น ตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง อุทธรณ์การกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โดยส่งไปยังศาลปกครองกลาง จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และไม่อาจถือได้ว่าการอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์การกำหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนต่อรัฐมนตรีฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก็ตาม แต่การอุทธรณ์ดังกล่าว ก็เป็นการอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๑)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารพิพาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ฟ้องว่า การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีตัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงบ้านพักอาศัย คสล. ๒ ชั้น ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง วรรคสอง บัญญัติว่า การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำสั่งพิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก่อนนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายเฉพาะคือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในคำขอนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มสุกรหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราว เป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง



ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้มีอำนาจตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ไว้ท้ายคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด การฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงมีอาจะกระทำได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของชื่อสกุล ต. โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตามหนังสือสำคัญ แบบ ข. ๒ เล่มที่ ๓ ฉบับที่ ๒๔๐/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอเมืองตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการให้นาย ส. และครอบครัวสายตรงของนาย ส. ใช้นามสกุล ต. อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจนายทะเบียนในการเพิกถอนการให้ร่วมใช้ชื่อสกุล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแจ้งปฏิเสธของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพิกถอนการใช้นามสกุล ต. ของนาย ส. และครอบครัวสายตรงของนาย ส. นั้น โดยที่คำสั่งปฏิเสธดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่เมื่อพิจารณาคำสั่งดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่ได้ระบุกรณีที่อยู่อาศัยหรือโต้แย้ง การยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ และมีได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ ดังนั้น ระยะเวลายื่นอุทธรณ์จึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องโดยมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๑/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งเรือนจำกลางสงขลา ที่ ๖๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้นนักโทษเด็ดขาดจากนักโทษชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมากตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อคำสั่งดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งพิพาทก็ได้รับกรณีที่อยู่อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์โต้แย้งในท้ายคำสั่งดังกล่าวไว้แล้วตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนนำคดีข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของสมาชิกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการสมาชิกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสมาชิกร (สมัยที่ ๖) และได้ออกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาชิกร (สมัยที่ ๖) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศพิพาทฉบับต่าง ๆ นั้น โดยที่ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสมาชิกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสมาชิกร พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า เมื่อผู้อำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครใดเห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และวรรคสอง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการอำนาจการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคัดค้านนั้น แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน ๔๕ วัน โดยถือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้แล้ว ดังนั้น ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลเพิกถอน



ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) ได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ก่อนการฟ้องคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นการขอให้รัฐมนตรีฯ ใช้อำนาจกำกับดูแลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมิใช่การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรฯ ส่วนหนังสือของผู้ฟ้องคดีอีกสองฉบับที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นการคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า มีลักษณะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น การตั้งข้อซักถามและข้อสังเกต รวมถึงโต้แย้งคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) เท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) ต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภาวิศวกรดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนายกสภาวิศวกรมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การประชุมและการมีมติกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) ได้ดำเนินการโดยชอบแล้ว ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร ไม่ปรากฏว่ามีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งเป็นหนังสือตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่อย่างใด และมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบความเห็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว และขอเรียนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติตามภายใต้บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิศวกรฯ ข้อบังคับและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น จึงเป็นการชี้แจงตอบข้อสงสัยของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) ตามข้อ ๒๘ วรรคสอง ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงฟังว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ต่อกรมการบินพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผ่านการตรวจร่างกายแล้ว จึงได้ไปทดสอบด้านจิตเวชในขั้นตอนสุดท้ายกับสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จากนั้นได้ไปที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากผู้อำนวยการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขณะนั้น ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจิตใจไม่ปกติ ต้องมาทดสอบใหม่ในอีก ๖ เดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้ไปทดสอบใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อมา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง โดยใช้ผลการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเดิมที่ผู้ฟ้องคดีผ่านการทดสอบแล้วนั้น และผู้ฟ้องคดีจะทำการตรวจร่างกายใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด และเอกสารเกี่ยวกับการขอออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ที่ผู้ฟ้องคดียื่นไว้เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำลายไปหมดแล้ว ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจจิตใจ และให้ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น คำสั่งปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นหนังสือ โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๗/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เปิดเผยแพร่รายชื่อของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) รวมถึงเปิดเผยข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ว่าด้วยเรื่องอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้บัญญัติขั้นตอนให้ต้องดำเนินการ



ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวก่อน หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่มีกฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีข้อหานี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงอัยการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอตรวจดูสิ่งทีพนักงานสอบสวนรวบรวมและได้ยื่นเป็นพยานหลักฐานต่อผู้ถูกฟ้องคดี และคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ และขอตรวจและคัดสำเนาคำให้การหรือเอกสารประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการใช้สิทธิตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งเฉพาะสำเนาคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ส่งเอกสารที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานในคำฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดเชียงรายมาด้วย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคัดและรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกชนิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การมีหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ส่งเฉพาะสำเนาคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ส่งเอกสารที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานในคำฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดเชียงรายมาด้วย ย่อมมีผลเป็นการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตน หรือเอกสารประกอบคำให้การของตนในชั้นสอบสวนได้ตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการฯ และเป็นการปฏิเสธไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยในกรณีนี้ ข้อ ๒๑ วรรคเจ็ด ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ไปยังอธิบดีอัยการฝ่ายหรืออธิบดีอัยการเขตที่รับผิดชอบในการดำเนินคดี เฉพาะแต่ในกรณีคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การหรือเอกสารประกอบคำให้การ ตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ไม่ได้รวมถึงคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร้องเรียนการปฏิเสธไม่เปิดเผยเอกสารอื่น ๆ



ในสำนวนการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือภายในระยะเวลาอันสมควร จึงจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงรายที่พิพาทแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเนี่ยน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑๔ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โดยให้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พิจารณาทำความเห็น โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นเป็นประการใด ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติเป็นประการใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นแล้วแจ้งผู้อุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อคำสั่งฉบับพิพาทได้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน (ก.อบต.จังหวัดน่าน) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนที่จะฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติปลดผู้ฟ้องคดีให้พ้นจากราชการทหารประเภทที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๙๗/๒๕๕๔ เรื่อง ปฐมนิเทศพิเศษให้แก่ผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ (๑,๒๒๐ บาท) และแต่งตั้งยศเป็นจ่าเอก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๐ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์เมื่อประมาณวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การให้สิทธิผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงผู้บัญชาการทหารเรือขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเรื่องสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวในวันเดียวกัน แต่จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด ขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศฉบับพิพาทเฉพาะรายของผู้ฟ้องคดีที่ปรับเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเป็นระดับ ป.๑ ชั้น ๗ แต่งตั้งเป็นยศจ่าเอก ตามข้อ ๕.๒ ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นปรับให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑ เป็นยศเรือตรี ตามข้อ ๕.๑ ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว นั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งกองทัพอากาศฉบับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลและมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ในการได้รับบำเหน็จความชอบของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งกองทัพอากาศฉบับพิพาทประมาณวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๐/๒๕๖๐)



กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๕ กรมทหารพรานที่ ๑๑ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสาหัสขาดได้เข้า ถือเป็นผู้พิการตลอดชีวิตและต้องออกจากราชการ โดยเหตุปลดพิการ ตามคำสั่งกองทัพบกที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ เหตุที่พหุผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงมอบหมายให้สมาคมทหารผ่านศึกพิจารณาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนเสนอขอปูนบำเหน็จพิเศษ เหตุที่พหุผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา กองทัพบกที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๔๘๑/๖๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดี ผ่านนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิจารณาแห่งประเทศไทยว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์อาสาสมัครทหารพรานที่สามารถเสนอขอปูนบำเหน็จพิเศษ เหตุที่พหุผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณามอบบำเหน็จพิเศษโดยให้เลื่อนยศเป็นร้อยตรี และเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๙ ขั้นยศ พร้อมรับบำเหน็จย้อนหลังนับถัดจากวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ จนถึงปัจจุบัน นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือ ที่ กท ๐๔๘๑/๖๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าว มีผลกระทบต่อนิติสิทธิในการรับบำเหน็จพิเศษของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่ได้ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีขอที่จะอุทธรณ์คำสั่งเพื่อเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้อง แต่ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารฯ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ ประกอบกับหนังสือที่ กท ๐๔๘๑/๖๓๔๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก็มีได้มีการแจ้งสิทธิการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้เช่นกัน ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล โดยที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนที่จะนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๘/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คัดค้านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสหกรณ์ ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยขอให้เพิกถอนการประชุมใหญ่นี้ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรองอธิบดีได้มีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลการพิจารณาว่า การที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามเหตุที่กำหนดในข้อบังคับ เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยข้อบังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือดังกล่าว นั้น โดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า คำสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นคำสั่งตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งตามหนังสือดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๖๐)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุครอบคลุมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น แม้การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุที่พิพาทจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดี



มิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) แปลงเลขที่ ๔๐ เลขที่ดิน ๖๒๑๙ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่นาย ส. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวที่ออกให้แก่นาย ส. นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นคู่กรณีในการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินให้นาย ส. ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๐/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินมรดกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๗๖ ตำบลปาฝา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมา ตรวจสอบพบว่า มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๙๙๓ และเลขที่ ๒๙๙๔ ตำบลปาฝา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และในเวลาต่อมาได้มีการนำ น.ส. ๓ ก. ทั้งสองฉบับดังกล่าวไปเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๔๐ และเลขที่ ๑๖๙๔๑ ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๙๙๓ และเลขที่ ๒๙๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๙๔๐ และเลขที่ ๑๖๙๔๑ รวมทั้งให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดินมิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองเพื่อออก น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) และหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ และทับที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ออกหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องแจ้งการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าต่อเจ้าหน้าที่ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้แล้ว



ขอให้ศาลให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. และแบบ ส.ค. ๑ รวมทั้งหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินฉบับพิพาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่กรณีในการออก น.ส. ๓ ก. หลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ และหนังสือแสดงสิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๑ (ชุดใหม่) ฟ้องว่าการที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ส.ค. ๕) ทะเบียนเลขที่ จ.๓๓๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๑๐ (ชุดเดิม) เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการจดทะเบียนดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ใช่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ และไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ยื่นคัดค้านคำขอดังกล่าว นอกจากนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะอยู่ในบังคับของข้อบังคับของสมาคมฯ แต่ก็ไม่ใช่ผู้อยู่หรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ทั้งไม่ใช่ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของตนจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงต้องถือว่าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับจากการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงอาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยการยื่นอุทธรณ์คำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมก่อนนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๖/๒๕๖๐)



๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิ ในท้องที่หมู่ที่ ๙ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งถูกเขตชลประทาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงิน ค่าขนย้ายและค่าทดแทนจากการดำเนินโครงการ ด้วยเหตุเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน หลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันได้รับสิทธิ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ กำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ดำเนินการใหม่ ให้ถูกต้อง นั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่ประกาศพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย ในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙๗/๒๕๖๐)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ธนาภักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุครอบคลุมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุที่พิพาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศจังหวัด



ราชบุรินทร์บัพพิพาท นั้น ประกาศจังหวัดราชบุรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งไว้โดยเฉพาะโดยสภาพผู้ฟ้องคดีไม่อาจเป็นคู่กรณีที่ได้รับแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทเฉพาะบริเวณที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล นั้น การฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเป็นกรณีที่ไม่มีความหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมา ได้รับแจ้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในแนวเขตตามแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเลนปากพญา-ปากนคร ในท้องที่ตำบลปากพูน ตำบลท่าซัก ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตำบลปากนครไม่อยู่ในแนวเขตพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นป่าสงวนตามแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ขอให้ศาลเพิกถอนแผนที่แสดงเขตป่าท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในส่วนของตำบลปากนครออกไป นั้น การฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้โดยมิต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟส.๑/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ เกษียณอายุราชการในยศพันตำรวจเอก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ฟ้องว่า การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อ ๑ ของระเบียบฯ กำหนดให้ ผู้ที่พ้นจากราชการไปแล้วอาจถูกเสนอชื่อเพื่อขอให้ถอดยศตำรวจได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบฯ นั้น โดยที่การฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว เป็นการเพิกถอนระเบียบพิพาท มีลักษณะเป็นกฎ จึงไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๗/๒๕๖๐)

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อร้าน ป. ขายอาหารปรุงสด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีคาราโอเกะไว้บริการ โดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในร้านและแจ้งข้อหากับผู้ฟ้องคดีว่า จำหน่ายสุราเกินเวลา เมื่อผู้ฟ้องคดีไปชำระค่าปรับ พนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับ ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ในข้อหาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สั่งปิดสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่สั่งปิดสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคำสั่งพิพาทกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ข้อ ๔ วรรคห้า



ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ฯ กำหนดให้คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานบริการเป็นที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๙/๒๕๖๑)

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย ป. และเป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษา แบบต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๕ ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงชอบที่จะยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หรืออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำหรับประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๐ ง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงชอบที่จะยื่นฟ้องขอให้ศาล



เพิกถอนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรืออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ และให้กำหนดแนวเขตตำบลบ้านเป้าและตำบลต้นธงชัยใหม่ให้เป็นไปตามที่ได้ถือปฏิบัติมาแต่เดิม นั้น เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๙๑ ง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๙/๒๕๖๐)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออย่างช้าวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมารราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตามบัญชีอากร ๒ ทำายประกาศ เฉพาะพิกัด อัตราศุลกากรประเภทที่ ๒๒๐๒.๙๐.๒๐.๗๑ ประเภทที่ ๒๒๐๒.๙๐.๓๐.๗๑ และประเภทที่ ๒๒๐๒.๙๐.๙๐.๗๑ ที่กำหนดให้รายการสินค้าเครื่องดื่มที่มีนมผสมเป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุม และต้องจัดเก็บอัตราอากรขาเข้าอัตราในโควตาและนอกโควตา เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลใช้บังคับ และให้ประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลง มารราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้รายการสินค้า เครื่องดื่มที่มีนมผสมเป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุม และต้องจัดเก็บอัตราอากรขาเข้าอัตราในโควตา และนอกโควตา เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลใช้บังคับ นั้น แม้ประกาศ กระทรวงพิพาท จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๔ ง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ โดยในข้อ ๗ ของประกาศกำหนดให้ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำเข้าสินค้ากาแฟพร้อมดื่ม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ ฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงพิพาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ตามคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำเข้าสินค้ากาแฟพร้อมดื่มระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวง การคลังฉบับดังกล่าวแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดี รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๓/๒๕๖๑)



(๖) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กฎมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ประธานกรรมการจัดการสถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงถือได้ว่าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเวลาอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดี

